



PUTUSAN
Nomor 1695 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALFRETS FERY KEINTJEM, bertempat tinggal di Jalan Maruasey Nomor 88 Lingkungan IV, Kelurahan Malalayang II, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frangky F. Mantiri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Frangky Mantiri & Rekan, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 11, Kompleks Pasar 66 Bahu Lingkungan V, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

WALIKOTA MANADO cq PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA MANADO, beralamat di Kompleks Terminal Paal Dua Gedung Orde Baru Lantai III, Kelurahan Paal II, Kecamatan Paal II Kota Manado, Sulawesi Utara, diwakili oleh dr. Roland Roeroe, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jellij F.B. Dondokambey, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada PD Pasar Kota Manado, beralamat di Komplek Pasar Paal Dua, Lantai 3, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sebagai penguasa melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang beriktikad buruk;
4. Menyatakan pemberhentian dengan hormat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sebelum periode jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir tanpa membayar pesangon dan ganti rugi adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum;
5. Menyatakan pemberhentian dengan hormat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sebelum periode jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir tanpa membayar ganti rugi adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp2.698.987.500,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian imateriel kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga;
9. Membebankan uang *dwangsom* kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat keliru sasaran dalam mengajukan gugatan (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 27 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT MND., tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 168/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 27 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 168/Pdt.G/2021/PN Mnd., *juncto* Nomor 160/PDT/2021/PT MND., yang ditandatangani oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 160/PDT.G/2021/ PT MND., tanggal 21 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 168/Pdt.G/2021/PN Mdo., tanggal 27 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sebagai penguasa melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang beriktikad buruk;
4. Menyatakan pemberhentian dengan hormat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado tanpa membayar pesangon dan ganti rugi sisa gaji/upah sesuai periode jangka waktu yang telah ditetapkan adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum;
5. Menyatakan pemberhentian dengan hormat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado tanpa membayar ganti rugi sisa gaji/upah sesuai periode jangka waktu yang telah ditetapkan adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp2.698.987.500,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga;
9. Membebankan uang *dwangsom* kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya dihitung sejak perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023



11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penggugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara *a quo*. Posita gugatan dan petitum gugatan secara jelas menyatakan pokok sengketa atau pokok perkara adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah/Walikota Manado. Tergugat pun telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi itu dengan benar sesuai hukum yang berlaku. *Judex Facti* tetap mengadili pokok perkara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan demi hukum dan menyatakan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Alfrets Fery Keintjem dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 160/PDT/2021/PT

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MND., tanggal 21 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 168/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 27 September 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun kasasi dikabulkan, putusan *Judex Facti* dibatalkan, namun esensinya Pemohon kasasi yang dahulu Penggugat tetap tidak dimenangkan karena *Judex Facti* yang memutus perkara tempat Pemohon Kasasi yang dahulu Penggugat mengajukan gugatannya dinyatakan tidak berwenang secara absolut, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALFRETS FERY KEINTJEM**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 160/PDT/2021/PT MND., tanggal 21 Desember 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 168/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 27 September 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan absolut;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2023